

RECURSO CÍVEL Nº 5007521-90.2024.4.02.5103/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: SONIA MARIA REIS (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TEMPESTIVOS OPOSTOS PELA PARTE AUTORA. MERO INCONFORMISMO COM A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA EM GRAU DE RECURSO INOMINADO. A DECISÃO EMBARGADA NÃO APRESENTA VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO. PRETENSÃO INCABÍVEL DE NOVO JULGAMENTO PELA VIA RESTRITA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 18 de março de 2025.

5007521-90.2024.4.02.5103

510015662836 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5007521-90.2024.4.02.5103/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: SONIA MARIA REIS (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração tempestivos pela parte autora contra a decisão de evento 36, que alega padecer dos vícios de fundamentação.

VOTO

A partir da leitura das razões recursais, vê-se que os argumentos delineados pela parte embargante apenas refletem seu inconformismo com o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

As razões por que esta Turma entendeu pela improcedência do pedido no caso concreto foram devidamente expostas na decisão recorrida, não tendo a parte embargante trazido argumentos suficientes para desconstituí-la à vista dos fundamentos expendidos.

Nesse contexto, a pretensão da parte embargante é, de forma transversa, obter um novo julgamento da lide, o que encontra obstáculo no próprio recurso interposto, de restrito alcance. Afinal, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame da causa, mas ao saneamento de eventuais vícios apresentados nas decisões judiciais, de todo não verificados no caso dos autos.

Logo, o recurso não merece prosperar por não cumprir os requisitos técnicos dispostos no art. 1.022 do CPC.

Diante do mero inconformismo do embargante, VOTO POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem.

